

Phụ lục III
HỢP ĐỒNG VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Thông tư số 07 /2016/TT-BKHCN
ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. B3.1-HĐDA: Mẫu hợp đồng thực hiện dự án
2. B3.2- TLHĐDA: Mẫu thanh lý hợp đồng thực hiện dự án
3. B3.3-HĐHTUD: Mẫu hợp đồng hỗ trợ ứng dụng công nghệ
4. B3.4-TLHĐHTUD: Mẫu thanh lý hợp đồng hỗ trợ ứng dụng công nghệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20.....

HỢP ĐỒNG
THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG DỤNG
VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN, MIỀN NÚI, VÙNG
DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2025
Số:/20.. NTMN.TW (hoặc ĐP)

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 06 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Thông tư số/TTLT/BTC-BKHCN ngày / /2016 về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Quyết định số/QĐ-BKHCN ngày / /2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí, cơ quan chủ trì, cơ quan chuyển giao công nghệ và thời gian thực hiện của các dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình " quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025" bắt đầu thực hiện từ kế hoạch năm,

Căn cứ Quyết định số/QĐ-UBND- ngày / /20.. của về việc phê duyệt ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình " quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025" bắt đầu thực hiện từ kế hoạch năm

Chúng tôi gồm

1. Bên giao (Bên A)¹ là:

Đơn vị quản lý kinh phí

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số tài khoản:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố)

Đại diện là ông/bà:.....

Chức vụ:

Địa chỉ:

2. Bên nhận (Bên B) là:

Tổ chức chủ trì dự án (Bên B):

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số tài khoản: Tại kho bạc

Cùng thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thực hiện dự án (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1. Đặt hàng và nhận đặt hàng thực hiện dự án

Bên A đặt hàng và Bên B nhận đặt hàng thực hiện dự án “.....” theo các nội dung trong Thuyết minh dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi tắt là Thuyết minh).

Thuyết minh là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

Điều 2. Thời gian thực hiện Hợp đồng

Thời gian thực hiện dự án là tháng, từ tháng..... năm 20..... đến tháng ... năm 20.....

Điều 3. Kinh phí thực hiện dự án

- Tổng kinh phí thực hiện dự án là (bằng chữ.....), trong đó:
 - Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương:..... (bằng chữ.....).

¹ Trường hợp Dự án ủy quyền cho địa phương quản lý thì chuyển Sở KH&CN lên trước trong mục này.

- Kinh phí từ nguồn khác: (bằng chữ.....).

Giá trị hợp đồng: (bằng chữ.....)

2. Tiến độ cấp kinh phí:

Số TT	Đợt	Kinh phí cấp cho Bên B1 (triệu đồng)	Thời gian
1	Đợt 1		
2	Đợt 2		
3	Đợt ...		

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;
- b) Bố trí cho Bên B số kinh phí từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 3 Hợp đồng này theo tiến độ kế hoạch, tương ứng với các nội dung thuyết minh dự án được phê duyệt;
- c) Trước mỗi đợt cấp kinh phí tiếp theo, Bên A tiến hành xem xét và khẳng định kết quả đạt được theo tiến độ thực hiện nêu trong Thuyết minh dự án và Phụ lục kèm theo trong Hợp đồng. Nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, thì Bên A có thể kiến nghị điều chỉnh tiến độ cấp hoặc ngừng việc cấp kinh phí.
- d) Phê duyệt kế hoạch đầu thầu, mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu của Dự án bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có);
- đ) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình thực hiện Dự án;
- e) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện dự án;
- g) Trong quá trình thực hiện dự án, nếu Bên B không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc có hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả của dự án thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và kiến nghị với Bộ KH&CN (trường hợp dự án do Trung ương quản lý) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (trường hợp dự án ủy quyền cho địa phương quản lý) về việc dừng thực hiện dự án hoặc thay đổi Tổ chức chủ trì, Tổ chức hỗ trợ công nghệ của dự án.
- h) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh;
- i) Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;
- k) Phối hợp cùng Bên B xử lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

a) Chủ trì, phối hợp với Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong việc tổ chức triển khai các nội dung của Dự án đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng, tiến độ theo Thuyết minh và dự toán đã được phê duyệt;

b) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và thời hạn thực hiện Hợp đồng khi cần thiết;

c) Yêu cầu Bên A cấp đủ kinh phí theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng khi hoàn thành đầy đủ nội dung công việc theo tiến độ cam kết. Đảm bảo huy động đủ nguồn kinh phí khác theo cam kết. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả;

d) Xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của dự án bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) để gửi Bên A phê duyệt và thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật;

đ) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với dự án theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì, phối hợp với Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong việc: xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Bên A; chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu mô hình dự án; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi các cấp có thẩm quyền đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh, nghiệm thu cấp Nhà nước theo quy định hiện hành khi kết thúc dự án;

g) Ký hợp đồng hỗ trợ ứng dụng công nghệ với Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ trước khi cấp kinh phí đợt 01 của dự án.

h) Có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước (nếu có) cho tới khi có quyết định xử lý các tài sản đó của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

i) Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;

k) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.

Điều 5. Trình tự giao nhận sản phẩm

Khi kết thúc dự án, Bên B có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ nộp, chuyển cho Bên A những tài liệu và sản phẩm nêu trong Thuyết minh dự án để đánh giá và nghiệm thu, bao gồm:

- Hồ sơ về máy móc, thiết bị, nhà xưởng, vườn cây đầu dòng, giống gốc đã mua sắm bằng kinh phí của dự án;

- Hồ sơ về các sản phẩm là kết quả của dự án đã nêu trong Thuyết minh và Phụ lục kèm theo Hợp đồng này;

- Hồ sơ báo cáo tổng kết của dự án: báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và các tài liệu có liên quan khác như: biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện các mô hình, biên bản nghiệm thu cấp tỉnh/thành phố, báo cáo quyết toán kinh phí của dự án,...

Điều 6. Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Dự án đã kết thúc và được nghiệm thu.
2. Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện dự án là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.
3. Bên B bị đình chỉ thực hiện dự án theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
4. Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu dự án theo quy định pháp luật.

Điều 7. Điều khoản chung

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu do ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh như: thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, ... khiến chủ nhiệm, cơ quan chủ trì và tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ của dự án không thể tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng thì bên B có thể kiến nghị điều chỉnh, đình chỉ hợp đồng và thông báo bằng văn bản cho Bên A để báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ (trong trường hợp dự án do Trung ương quản lý) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (trong trường hợp dự án ủy quyền cho địa phương quản lý) để xem xét, quyết định.
2. Các bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
3. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hoà giải để giải quyết. Trường hợp không hoà giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Trọng tài để giải quyết (hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự)
4. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 20 bản và có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 05 bản./.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KINH PHÍ

(Chữ ký, ghi rõ họ và tên
và đóng dấu)

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN

(Chữ ký, ghi rõ họ và tên
và đóng dấu)

**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH/THÀNH PHỐ**

(Chữ ký, ghi rõ họ và tên
và đóng dấu)

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Bảng 1: Danh mục tài liệu

Số TT	Tài liệu	Số lượng	Ghi chú
1.	Quy trình công nghệ được chuyển giao của dự án (kèm theo ghi chú điều chỉnh nếu có)		
2.	Hồ sơ về: - Máy móc, thiết bị - Nhà xưởng - Vườn cây đầu dòng, giống gốc		
3.	Hồ sơ về các sản phẩm là kết quả của dự án		
4.	Hồ sơ báo cáo tổng kết của dự án: - Báo cáo tổng kết - Báo cáo tóm tắt - Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện các mô hình - Biên bản hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh/thành phố - Báo cáo quyết toán kinh phí của dự án		
5.			

Bảng 2: Danh mục sản phẩm khoa học và công nghệ

Số TT	Tên sản phẩm	Số lượng	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu và quy mô	Ghi chú
1.	Các quy trình công nghệ đã chuyển giao: -			
2.	Mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất			
3.				

Bảng 3: Danh mục sản phẩm cụ thể

Số TT	Tên sản phẩm	Số lượng	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu	Ghi chú
1.	Sản phẩm			
2.	Sản phẩm			
3.				
4.	Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở			
5.	Tập huấn nông dân			
6.	Số cán bộ trẻ, cán bộ tình nguyện làm việc thường xuyên tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số			

Bảng 4: Danh mục tài sản cố định mua sắm bằng kinh phí của dự án

Số TT	Tên sản phẩm	Số lượng	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu và quy mô	Ghi chú
1.	Máy móc, thiết bị			
2.	Dây chuyền công nghệ			
3.	Nhà xưởng			
4.				

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20.....

THANH LÝ HỢP ĐỒNG
THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH "XÂY DỰNG MÔ
HÌNH ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN, MIỀN NÚI,
VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2025"
Số:/20.. NTMN.TW (hoặc ĐF)

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 06 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCHN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Thông tư số/TTLT/BTC-BKHCHN ngày/...../2016 về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Hợp đồng thực hiện dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, số: ký ngàytháng... năm 20....

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Bên giao (Bên A)² là:

Đơn vị quản lý kinh phí

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

² Trường hợp Dự án ủy quyền cho địa phương quản lý thì chuyển Sở KH&CN lên trước trong mục này.

Điện thoại:

Số tài khoản:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (thành phố)

Đại diện là ông/bà:.....

Chức vụ:

Địa chỉ:

2. Bên nhận (Bên B) là:

Tổ chức chủ trì dự án (Bên B):

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số tài khoản: Tại kho bạc

Cùng thoả thuận và thống nhất bàn giao kết quả và thanh lý Hợp đồng.....
số.....ngày (sau đây gọi tắt là **Hợp đồng**) với các điều khoản sau:

Điều 1. Xác nhận kết quả thực hiện Dự án

Đối với trường hợp Dự án hoàn thành

1. Bên B đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung của thuộc trách nhiệm của bên B của Dự án “.....” theo Thuyết minh dự án được Bên A phê duyệt và....
(ghi các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền - nếu có).

Thời gian thực hiện các nội dung của thuộc trách nhiệm của bên B trong dự án là từ tháng... năm 20... đến tháng ... năm 20...

2. Bên A đã tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nội dung được giao của dự án vào ngày....tháng.....năm 20.....(Kèm theo Bản sao Biên bản đánh giá nghiệm thu và Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ghi nhận kết quả đánh giá nghiệm thu).

3. Bên B đã chuyển cho bên A các tài liệu, báo cáo nêu trong Thuyết minh Dự án và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng số (Kèm theo Danh mục liệt kê).

Đối với trường hợp Dự án không hoàn thành:

1. Bên B đã tổ chức việc thực hiện nội dung được giao của Dự án “.....” theo Thuyết minh dự án được bên A phê duyệt và.... (ghi các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền - nếu có).

Thời gian thực hiện các nội dung của thuộc trách nhiệm của bên B trong dự án là từ tháng... năm 20... đến tháng ... năm 20...

2. Dự án “....” được xác nhận là không hoàn thành (Kèm theo Quyết định

định chỉ (hoặc dùng) thực hiện dự án hoặc Biên bản đánh giá nghiệm thu dự án ở mức không đạt và Biên bản xác nhận khối lượng nội dung Bên B đã thực hiện).

3. Bên B đã chuyển cho bên A các tài liệu và các kết quả khác của dự án (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,...) phù hợp với khối lượng công việc đã được xác minh là hoàn thành - nếu có (*Kèm theo danh mục liệt kê chi tiết*).

Điều 2. Xử lý tài chính của dự án

Đối với Dự án hoàn thành:

1. Ngân sách SNKH&CNTW:

là: a. Kinh phí đã cấp từ ngân sách nhà nước cho các bên để thực hiện dự án

b. Kinh phí các bên đề nghị và đã được bên A chấp nhận quyết toán là:

c. Số kinh phí các bên phải hoàn trả ngân sách nhà nước là:

d. Đến nay các bên đã hoàn trả xong số kinh phí nêu trên cho ngân sách nhà nước (*Kèm theo tài liệu xác nhận*)

2. Ngân sách Địa phương:

là: a. Kinh phí đã cấp từ ngân sách nhà nước cho các bên để thực hiện dự án

b. Kinh phí các bên đề nghị và đã được bên A chấp nhận quyết toán là:

c. Số kinh phí các bên phải hoàn trả ngân sách nhà nước là:

d. Đến nay các bên đã hoàn trả xong số kinh phí nêu trên cho ngân sách nhà nước (*Kèm theo tài liệu xác nhận*)

Đối với trường hợp Dự án không hoàn thành:

1. Ngân sách SNKH&CNTW:

là: a. Kinh phí đã cấp từ ngân sách nhà nước cho các bên để thực hiện dự án

b. Kinh phí các bên đã sử dụng và đề nghị quyết toán là:

c. Kinh phí được bên A chấp nhận quyết toán (*Kèm theo Biên bản xác nhận nội dung đã được thực hiện và chấp nhận quyết toán kinh phí của cấp có thẩm quyền*) là:

d. Số kinh phí các bên phải hoàn trả ngân sách nhà nước (*Ghi Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác định số kinh phí Bên B phải hoàn trả*) là:

đ. Đến nay các bên đã hoàn trả xong số kinh phí nêu trên cho ngân sách nhà nước (*Kèm theo tài liệu xác nhận*)

2. Ngân sách Địa phương:

là:
a. Kinh phí đã cấp từ ngân sách nhà nước cho các bên để thực hiện dự án

b. Kinh phí các bên đã sử dụng và đề nghị quyết toán là:

c. Kinh phí được bên A chấp nhận quyết toán (*Kèm theo Biên bản xác nhận nội dung đã được thực hiện và chấp nhận quyết toán kinh phí của cấp có thẩm quyền*) là:

d. Số kinh phí các bên phải hoàn trả ngân sách nhà nước (*Ghi Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác định số kinh phí Bên B phải hoàn trả*) là:

đ. Đến nay các bên đã hoàn trả xong số kinh phí nêu trên cho ngân sách nhà nước (*Kèm theo tài liệu xác nhận*)

Điều 3. Xử lý tài sản của Dự án

Ghi kết quả xử lý tài sản được mua sắm bằng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Dự án và kết quả xử lý tài sản được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của Dự án (*Kèm theo Quyết định xử lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.*)

Biên bản thanh lý Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký; được lập thành 8 bản và có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 2 bản./.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KINH PHÍ

(*Chữ ký, ghi rõ họ và tên
và đóng dấu*)

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN

(*Chữ ký, ghi rõ họ và tên
và đóng dấu*)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH/THÀNH PHỐ

(*Chữ ký, ghi rõ họ và tên
và đóng dấu*)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20.....

HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG DỤNG
VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN, MIỀN NÚI, VÙNG
DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2025
Số:/20...../.....

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày....tháng....năm.....

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 06 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Quyết định số/QĐ-BKHCN ngày / /2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí, cơ quan chủ trì, cơ quan chuyển giao công nghệ và thời gian thực hiện của các dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình " quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025" bắt đầu thực hiện từ kế hoạch năm,

Căn cứ Quyết định số/QĐ-UBND- ngày / /20.. của về việc phê duyệt ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình " quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025" bắt đầu thực hiện từ kế hoạch năm

Căn cứ Hợp đồng số giữa..... và.....

Chúng tôi gồm

1. Bên giao (Bên A) là:

Tổ chức chủ trì dự án

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số tài khoản: Tại kho bạc

2. Bên nhận (Bên B) là:

Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ:

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số tài khoản: Tại kho bạc

Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ ứng dụng công nghệ (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1. Đặt hàng và nhận đặt hàng thực hiện Hợp đồng

Bên A đặt hàng và Bên B nhận đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong khuôn khổ dự án “.....”.

Điều 2. Thời gian thực hiện Hợp đồng

Thời gian thực hiện Hợp đồng là tháng, từ tháng..... năm 20..... đến tháng ... năm 20.....

Điều 3. Kinh phí thực hiện Hợp đồng

1. Tổng kinh phí thực hiện Hợp đồng là (bằng chữ.....)

2. Tiến độ cấp kinh phí:

Số TT	Đợt	Kinh phí cấp cho Bên B (triệu đồng)	Thời gian
1	Đợt 1		
2	Đợt 2		
...			

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;

b) Bố trí cho Bên B số kinh phí từ Dự án quy định tại Điều 3 Hợp đồng này theo tiến độ kế hoạch, tương ứng với các nội dung thỏa thuận;

c) Trước mỗi đợt cấp kinh phí tiếp theo, Bên A tiến hành xem xét và khẳng định kết quả đạt được theo tiến độ thực hiện nêu trong Phụ lục kèm theo trong Hợp đồng. Nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, thì Bên A có thể điều chỉnh tiến độ cấp hoặc ngừng việc cấp kinh phí;

h) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Phụ lục Hợp đồng;

i) Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

a) Cam kết, chịu trách nhiệm về quyền chuyển giao công nghệ và hiệu quả của công nghệ được chuyển giao cho Dự án;

b) Phối hợp với Bên A trong việc tổ chức triển khai các nội dung của Dự án đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và chỉ tiêu theo Hợp đồng;

c) Yêu cầu Bên A cấp đủ kinh phí theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng khi hoàn thành đầy đủ nội dung công việc theo tiến độ cam kết. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả;

d) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Dự án theo quy định của pháp luật;

g) Phối hợp với Bên A trong việc: hỗ trợ ứng dụng các quy trình công nghệ cho dự án; cử cán bộ trực tiếp giám sát, hướng dẫn Bên A và người dân tham gia dự án ứng dụng các công nghệ trong việc triển khai các mô hình; xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công nghệ của dự án; xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Bên A; Chuẩn bị hồ sơ gửi các cấp có thẩm quyền nghiệm thu cấp ở địa phương, nghiệm thu chính thức theo quy định hiện hành khi kết thúc dự án;

h) Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;

i) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.

Điều 5. Trình tự giao nhận sản phẩm

Khi kết thúc Hợp đồng, Bên B có trách nhiệm chuyển cho Bên A những tài liệu và sản phẩm nêu trong Phụ lục hợp đồng.

Điều 6. Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Dự án đã kết thúc và được nghiệm thu.

2. Bên A hoặc Bên B bị đình chỉ thực hiện dự án theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 7. Điều khoản chung

1. Các bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hoà giải để giải quyết. Trường hợp không hoà giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Trọng tài để giải quyết (hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự)

3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 10 bản và có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 05 bản./.

**TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN
(Bên A)**

*(Chữ ký, ghi rõ họ và tên
và đóng dấu)*

**TỔ CHỨC HỖ TRỢ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ (Bên B)**

*(Chữ ký, ghi rõ họ và tên
và đóng dấu)*

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Hợp đồng số:/20.../....)

Danh mục sản phẩm và tiến độ thực hiện

Số TT	Tên sản phẩm	Số lượng	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu và quy mô	Thời gian	Ghi chú
1.	Các quy trình công nghệ: - -				
2.	Mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất (<i>phần công việc do Tổ chức Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thực hiện</i>) - -				
3.					
4.					
					

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20.....

**THANH LÝ HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG DỤNG
VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN, MIỀN NÚI, VÙNG
DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2025**
Số:/20...../.....

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày....tháng....năm.....

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 06 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCHN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Quyết định số/QĐ-BKHCHN ngày / /2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí, cơ quan chủ trì, cơ quan chuyển giao công nghệ và thời gian thực hiện của các dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình " quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025" bắt đầu thực hiện từ kế hoạch năm,

Căn cứ Quyết định số/QĐ-UBND- ngày / /20.. của về việc phê duyệt dự án ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình " quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025" bắt đầu thực hiện từ kế hoạch năm

Căn cứ Hợp đồng số giữa..... và.....

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Bên giao (Bên A) là:

Tổ chức chủ trì dự án

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số tài khoản: Tại kho bạc

2. Bên nhận (Bên B) là:

Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ:

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số tài khoản: Tại kho bạc

Cùng thoả thuận và thống nhất bàn giao kết quả và thanh lý Hợp đồng.....
số.....ngày (sau đây gọi tắt là *Hợp đồng*) với các điều khoản sau:

1. Bên A đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nội dung cam kết trong Hợp đồng vào ngày....tháng.....năm 20

- *Nội dung đã hoàn thành:*

- *Nội dung chưa hoàn thành:*

2. Bên B đã chuyển cho bên A các tài liệu, báo cáo nêu trong Phụ lục kèm theo Hợp đồng số (kèm theo danh mục liệt kê).

3. Kinh phí thực hiện hợp đồng

- Đã thanh toán:.....đồng.

- Còn phải thanh toán:.....đồng.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng số ngày / /20 , không bên nào còn vướng mắc gì.

Biên bản thanh lý Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký; được lập thành 4 bản và có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 2 bản./.

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN

(*Chữ ký, ghi rõ họ và tên
và đóng dấu*)

TỔ CHỨC HỖ TRỢ ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ

(*Chữ ký, ghi rõ họ và tên
và đóng dấu*)